

ANÁLISE JURÍDICA

Caso Áricka Cunha

Prisão em flagrante de advogada por publicação em rede social

Goiás, 15 de abril de 2026

1. Resumo Fático

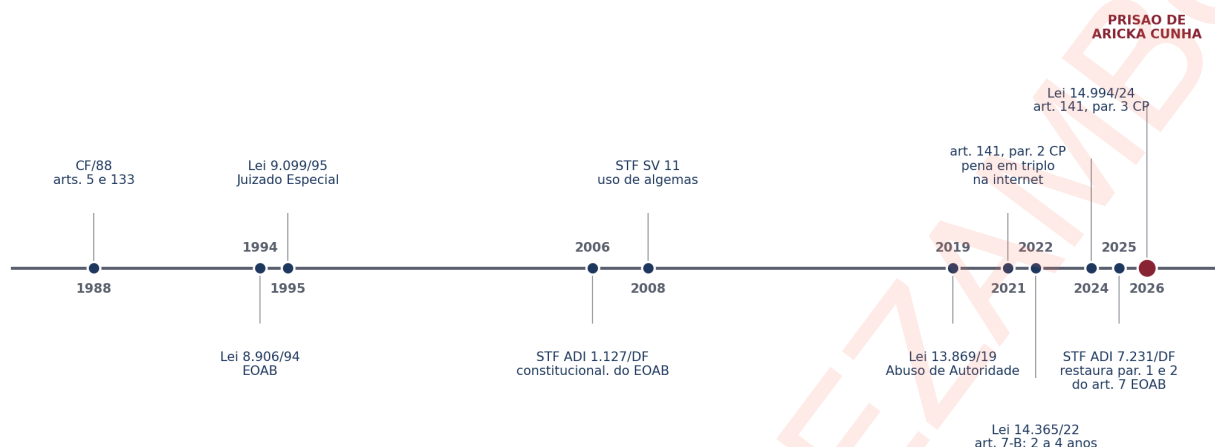
Na tarde de quarta-feira, 15 de abril de 2026, a advogada Áricka Cunha foi presa em flagrante dentro do próprio escritório de advocacia, em comarca do interior de Goiás, por determinação pessoal do delegado da Polícia Civil Christian Zilmon Mata dos Santos. A prisão decorreu de publicação feita pela profissional em suas redes sociais, em que divulgou trechos de despacho de arquivamento de ocorrência policial que ela própria havia registrado, acompanhados de comentários críticos a atuação policial. Entre esses comentários, destacou-se a frase “O delegado NÃO É SEU AMIGO, a delegacia NÃO É CONFESSIONÁRIO”, sem menção nominal direta ao delegado, conforme registrado em parte do material jornalístico.

O registro de ocorrência que deu origem a cadeia de eventos havia sido apresentado pela própria advogada, que noticiava ter sido chamada de “loira idiota” por servidor público municipal, através do Instagram. O arquivamento, assinado pelo referido delegado, apoiou-se em fundamentação de fato atípico e de falta de efetivo policial. Inconformada, Áricka publicou sua crítica nas redes sociais, vindo a autoridade policial a se deslocar ao escritório da profissional, efetuar a prisão, aplicar algemas e conduzi-la coercitivamente a delegacia. A ação foi filmada e amplamente divulgada pela imprensa. A advogada permaneceu detida até aproximadamente as 22h, sendo liberada após o pagamento de fiança arbitrada em R\$ 10.000,00.

Em resposta, a OAB-GO, por meio da Portaria nº 05/2026 do Sistema de Defesa das Prerrogativas, determinou a adoção de representação por crime de abuso de autoridade junto ao Procurador-Geral de Justiça, o acionamento da Corregedoria da Polícia Civil e da Secretaria de Segurança Pública, além da atuação da Procuradoria de Prerrogativas nos autos do processo nº 5332342-23.2026.8.09.0177 para requerer a nulidade absoluta do Auto de Prisão em Flagrante.

Figura 1. Linha do tempo: marcos normativos e jurisprudenciais aplicáveis ao caso

Linha do tempo: marcos normativos e jurisprudenciais aplicáveis ao caso



Este infográfico sintetiza a moldura normativa de referência para a análise. Observe-se que o caso ocorreu em 2026, ou seja, já sob a vigência plenamente restaurada dos parágrafos 1º e 2º do art. 7º do Estatuto da Advocacia, em razão do julgamento da ADI 7.231/DF pelo STF em 2025.

2. Análise Jurídica Profunda

2.1 A tipicidade da suposta difamação: imunidade profissional, animus criticandi e exceção da verdade

O crime atribuído à advogada é o de difamação, previsto no art. 139 do Código Penal, cuja pena base é de detenção de três meses a um ano, e multa. Antes mesmo de chegarmos ao debate sobre a flagrância, impõe-se enfrentar questão mais fundamental, a tipicidade da conduta, que é frontalmente problemática por pelo menos três vetores convergentes.

O primeiro vetor é a imunidade profissional do advogado. O art. 7º, § 2º, da Lei 8.906/94 estabelece que o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria ou difamação puníveis qualquer manifestação de sua parte, no exercício de sua atividade, em juízo ou fora dele. A vigência plena desse dispositivo foi recentemente reafirmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 7.231/DF, Rel. Min. Flávio Dino, Plenário, com sessão virtual finalizada em 13 de junho de 2025, por unanimidade, oportunidade em que a Corte declarou formalmente inconstitucional o art. 2º da Lei 14.365/2022 no ponto em que revogava os parágrafos 1º e 2º do art. 7º do Estatuto, restabelecendo a vigência integral desses dispositivos, em razão de vício formal no processo legislativo. Registre-se, no plano jurisprudencial histórico, que a ADI 1.127-8/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/05/2006, DJe 11/06/2010, declarou inconstitucional apenas a

expressão “ou desacato” do parágrafo 2º, mantendo íntegra a imunidade quanto aos crimes de injúria e difamação.

Acontece que, no caso em exame, a postagem da advogada se insere claramente no âmbito do exercício profissional, já que a crítica recaiu sobre ato jurídico oficial praticado pela autoridade policial no exercício de suas atribuições funcionais, o despacho de arquivamento, cuja divulgação era, aliás, ato público. Essa circunstância fática favorece a leitura de vínculo com a atividade advocatícia e, por consequência, ativa a imunidade material de que trata o art. 7º, § 2º, do EOAB.

O segundo vetor é a ausência do dolo específico exigido para os crimes contra a honra. O STJ mantém orientação pacífica de que, para a caracterização dos crimes de calúnia e difamação, é imprescindível que se verifique, além do dolo genérico de realizar os elementos do tipo, o fim específico de ofender ou macular a honra da vítima, consistente no animus caluniandi ou animus diffamandi, conforme assentado, entre outros, na APn 895/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15/05/2019, DJe 07/06/2019. Mais aderente ao caso, o HC 653.641/TO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 23/06/2021, afirmou que nos crimes contra a honra não basta criticar o indivíduo ou sua gestão da coisa pública, sendo necessário o dolo específico de ofender a honra alheia. No caso, as peças postadas pela advogada traduzem animus criticandi e animus narrandi, jamais animus diffamandi, pois se limitam a reproduzir documento oficial e emitir juízo de valor sobre ato funcional.

O terceiro vetor é a exceção da verdade prevista no parágrafo único do art. 139 do CP, aplicável quando o ofendido é funcionário público e a ofensa é relativa ao exercício de suas funções. O delegado de polícia é inequivocamente funcionário público, e a crítica da advogada recaiu diretamente sobre ato praticado por ele no exercício de suas atribuições, de modo que a exceção atua como mecanismo de exclusão da punibilidade, lastreada no princípio da transparência da atuação estatal e no interesse público na fiscalização dos agentes públicos.

Ou seja, mesmo deixando de lado a imunidade profissional, a pretensão acusatória enfrenta obstáculos adicionais na própria estrutura dogmática do tipo penal. Essa leitura é coerente com a ADPF 130/DF, Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009, precedente central de proteção reforçada da liberdade de expressão em temas de interesse público, que não transforma toda fala em manifestação imune, mas também não autoriza criminalização expansiva de crítica institucional.

2.2 A moldura penal atualizada do art. 141 do Código Penal

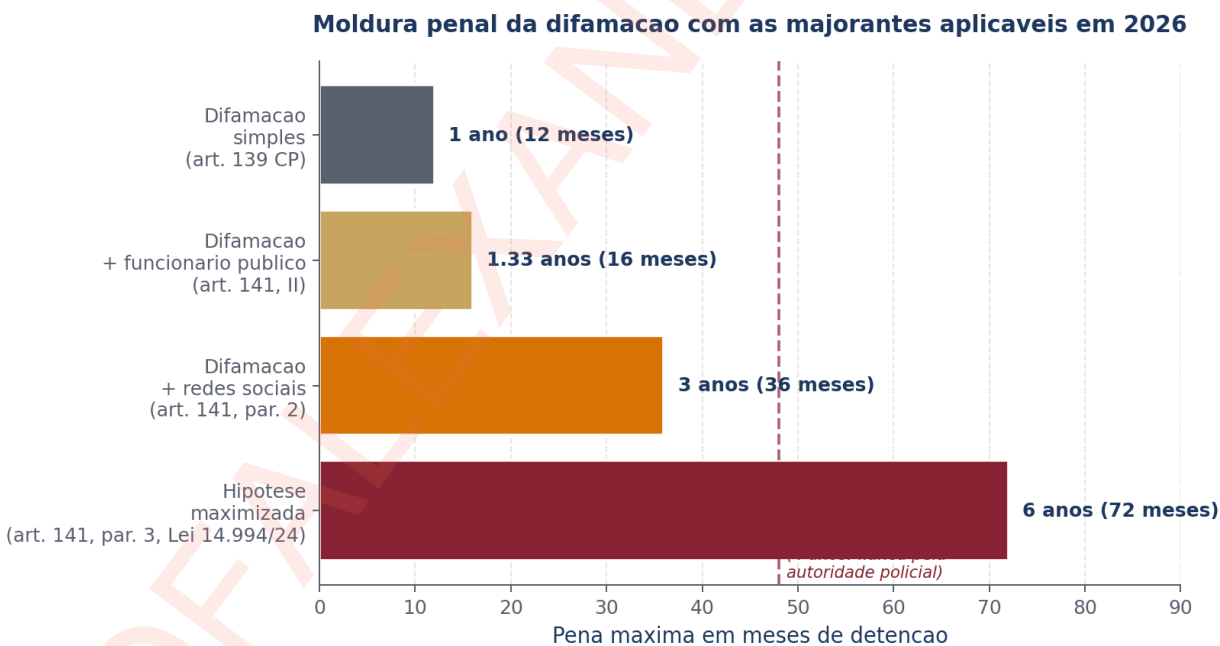
Mesmo afastadas essas defesas de mérito, cumpre enfrentar a moldura penal aplicável no ano de 2026, pois dela depende a definição do regime de afiançabilidade. A publicação foi feita em redes sociais. A luz da redação vigente do art. 141, § 2º, do CP, acrescido pelo Pacote Anticrime (Lei nº 13.964/2019) após a rejeição do veto presidencial pelo Congresso Nacional em abril de 2021, os crimes contra a honra

cometidos ou divulgados em redes sociais tem a pena aplicada em triplo. Isso significa que, em tese, a pena máxima da difamação, de 1 ano, passaria a 3 anos.

Adicionalmente, a Lei nº 14.994/2024 acresceu o parágrafo 3º ao art. 141 do CP, estabelecendo pena em dobro para crimes contra a honra praticados contra mulher por razões da condição do sexo feminino. No contexto desta análise, a norma tem relevância sistêmica. A advogada Áricka Cunha, mulher que apontou ter sido chamada de “loira idiota” nas redes sociais por funcionário público, seria, em tese, potencial vítima desse tipo qualificado, não a suposta ré que o delegado tentou transformar. A norma ilumina a assimetria entre o tratamento jurídico que o caso recebeu e o que seria devido.

Inclusive, importa registrar que a pena máxima de 3 anos, com a majorante do parágrafo 2º, permanece abaixo do limite de 4 anos previsto no art. 322 do CPP, de modo que o crime continua afiançável, podendo a fiança ser concedida pela própria autoridade policial. Essa é precisamente a razão pela qual o delegado cobrou fiança de R\$ 10.000,00. Essa conclusão neutraliza qualquer tentativa de sustentar que o crime seria inafiançável, afastando por completo a hipótese autorizadora da prisão em flagrante de advogado no exercício profissional.

Figura 2. Moldura penal da difamação com as majorantes aplicáveis em 2026



2.3 A natureza formal e instantânea dos crimes contra a honra na internet

Aqui reside uma das ilegalidades mais graves do procedimento. Os crimes contra a honra praticados pela internet são de natureza formal e instantânea. O STJ consolidou o entendimento, no CC 173.458/SC, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25/11/2020, DJe 27/11/2020, de que os crimes contra a honra praticados pela internet são formais, consumando-se no momento da disponibilização do

conteúdo ofensivo no espaço virtual, por força da imediata potencialidade de visualização por terceiros. Registre-se que posteriormente, no CC 184.269/PB, Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 09/02/2022, o STJ distinguiu a regra geral das hipóteses de mensagens privadas (Instagram Direct e similares), em que a consumação ocorre no local em que a vítima tomou ciência do conteúdo ofensivo. No caso em exame, trata-se de postagem aberta em rede social, incidindo a regra geral da consumação instantânea no momento da publicação.

Por isso, uma vez publicado o conteúdo, o crime se consuma instantaneamente e se exaure, não se prolongando no tempo. Não se trata de crime permanente, de modo que não incide a regra do art. 303 do CPP. Tampouco estava a advogada cometendo ou havia acabado de cometer o delito quando da ação policial (art. 302, I e II, do CPP), nem sendo perseguida logo após (inciso III) ou encontrada logo depois (inciso IV). O delegado efetuou a prisão em momento posterior a consumação, deslocando-se ao escritório profissional da advogada, o que configura prisão em flagrante preparada de forma intempestiva, sem qualquer substrato legal.

2.4 As prerrogativas do advogado violadas e a exigência de crime inafiançável

Superadas as questões sobre tipicidade e sobre flagrância, restam ainda duas ilegalidades autônomas e cumulativas. A primeira é a violação da regra do art. 7º, § 3º, da Lei 8.906/94, que é peremptória ao estabelecer que o advogado somente poderá ser preso em flagrante, por motivo de exercício da profissão, em caso de crime inafiançável. A difamação, mesmo com a majorante do art. 141, § 2º, do CP, que eleva a pena máxima a 3 anos de detenção, é crime afiançável, pois não atinge o limiar de 4 anos previsto no art. 322 do CPP. A prisão em flagrante de advogada por suposta prática de crime afiançável, no exercício ou em razão da profissão, é vedada expressamente pela lei. Essa previsão foi reafirmada pelo STF no julgamento da ADI 1.127/DF, que consagrou que o múnus constitucional exercido pelo advogado justifica a garantia de somente ser preso em flagrante na hipótese de crime inafiançável.

A segunda é a violação da inviolabilidade do escritório, garantida pelo art. 7º, II, da Lei 8.906/94, que assegura ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. A única exceção admitida pelo Estatuto é a busca e apreensão determinada por magistrado e acompanhada de representante da OAB, conforme art. 7º, § 6º, do EOAB. No caso em questão, não houve mandado judicial, não houve autorização de magistrado e não havia representante da OAB presente no momento da invasão.

Cumpra registrar que o STF, no Inq. 2.424, Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/11/2008, DJe 26/03/2010, afastou a inviolabilidade quando o próprio advogado é suspeito de crime concebido e consumado no espaço do escritório, sob pretexto de exercício da profissão. Essa ressalva jurisprudencial, porém, não socorre o delegado no caso presente, já que o suposto crime imputado a advogada,

difamação por postagem em rede social, não foi concebido e consumado no escritório sob pretexto do exercício profissional, mas tão somente em espaço público virtual, sem nenhum vínculo instrumental com o escritório invadido.

Além disso, o art. 7º, IV, exige a presença de representante da OAB na lavratura do flagrante, sob pena de nulidade, quando a prisão decorre de fato ligado ao exercício da profissão. A própria ADI 1.127/DF reconheceu que a inviolabilidade do escritório ou local de trabalho e conseqüência da inviolabilidade profissional, embora não tenha caráter absoluto. Se o flagrante foi lavrado sem representante da Ordem, além da nulidade própria do art. 7º, IV, ainda surge a discussão sobre a incidência do art. 7º-B do EOAB, que criminaliza a violação dolosa de determinadas prerrogativas.

2.5 A ilegitimidade ativa do delegado: ação penal e a máxima nemo iudex in causa sua

Tratando-se de suposto crime contra a honra de funcionário público em razão de suas funções, a disciplina processual é de legitimidade concorrente, conforme a Súmula 714 do STF, segundo a qual é concorrente a legitimidade do ofendido, mediante queixa, e do Ministério Público, condicionada à representação do ofendido, para a ação penal por crime contra a honra de servidor público em razão do exercício de suas funções. O STJ reiterou essa lógica no RHC 46.646/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/04/2016, DJe 15/04/2016. Isso demonstra que o sistema já oferece via formal de persecução, sem que daí decorra, automaticamente, a licitude de uma reação policial invasiva.

Há, contudo, outro vício que exige atenção. O delegado era, simultaneamente, a suposta vítima e a autoridade conduzindo o ato persecutório contra sua suposta ofensora. Essa dupla condição compromete irremediavelmente a imparcialidade do ato administrativo e afronta princípios elementares de isenção que devem nortear a atuação estatal. O delegado não é juiz em causa própria, máxima consagrada desde o direito romano como *nemo iudex in causa sua*, e não poderia ter conduzido pessoalmente a prisão de quem supostamente o havia ofendido. Neste sentido, o próprio contexto factual, em que a autoridade policial foi pessoalmente ao escritório da profissional que criticou sua decisão anterior de arquivamento, aponta para a presença do elemento subjetivo específico exigido pelo art. 1º, § 1º, da Lei 13.869/2019.

2.6 O uso injustificado de algemas

O uso de algemas também exige motivação concreta. No HC 91.952/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 07/08/2008, e na posterior Súmula Vinculante 11, o STF assentou que o uso de algemas somente se legitima em casos excepcionais de resistência a prisão, fundado receio de fuga ou perigo a integridade física própria ou alheia, sempre com justificativa escrita. Uma profissional em seu ambiente de trabalho, prestando esclarecimentos verbais sobre uma postagem na internet, não oferece o risco

físico exigido pela Súmula. Se o auto de prisão não trazer fundamentação específica, haverá ilegalidade adicional do ato.

Do ponto de vista penal, como a criminalização autônoma do uso indevido de algemas foi vetada na Lei 13.869/2019 (veto ao art. 17 do projeto original), a conduta abusiva subsume-se ao art. 13, II, da mesma lei, que pune a autoridade por submeter o detido a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei.

Figura 3. Mapa dos vícios cumulativos que fulminam a legalidade da prisão



Este mapa didático sintetiza os seis vícios que, somados, compõem a arquitetura de nulidades do Auto de Prisão em Flagrante. Observe-se que a nulidade não depende de que todos os vetores se confirmem, já que cada um deles, isoladamente, seria suficiente para fulminar a legalidade do ato.

2.7 Uma observação sobre o regime da Lei 9.099/1995

Cabe aqui uma nota de calibragem dogmática. Uma leitura alternativa, defendida em parte da doutrina, sustenta que, sem a majorante do art. 141, § 2º, do CP, a difamação, mesmo com as majorantes ordinárias do art. 141, I a IV, teria pena máxima abstrata inferior a 2 anos, mantendo o caso no campo das infrações de menor potencial ofensivo, para fins do art. 61 da Lei 9.099/1995. Nessa moldura, o art.

69, parágrafo único, dispõe que, havendo encaminhamento imediato ao Juizado ou assunção de compromisso de comparecimento, não se imporá prisão em flagrante nem fiança. Essa é a solução adotada de modo reiterado pelos Juizados Especiais Criminais e tem respaldo doutrinário consistente.

Acontece que essa leitura pressupõe o afastamento da majorante específica do art. 141, § 2º, do CP, que eleva a pena máxima a 3 anos quando o crime é cometido ou divulgado em redes sociais. Aplicada a majorante, o caso deixa de ser infração de menor potencial ofensivo, mas continua afiançável pelo próprio delegado, já que a pena máxima permanece abaixo do limite de 4 anos do art. 322 do CPP. De qualquer modo, sob qualquer das duas leituras, a ilegalidade do flagrante se mantém: ou porque o regime da Lei 9.099/1995 vedaria a prisão diante de compromisso de comparecimento, ou porque o crime permanece afiançável e, portanto, não autorizava flagrante de advogado no exercício profissional. A conclusão final, como se vê, converge.

2.8 Os crimes imputáveis ao delegado: abuso de autoridade e violação de prerrogativa

A conduta do delegado se enquadra, ao menos em tese, em três eixos típicos concorrentes da Lei 13.869/2019 e do Estatuto da Advocacia, cada um deles cobrindo um ângulo distinto da ilegalidade.

No primeiro eixo, o art. 9º da Lei 13.869/2019 tipifica a conduta de decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais, com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. A prisão em flagrante de advogada pela prática de crime afiançável, dentro de seu escritório profissional, sem mandado judicial, em ação penal que, em sua modalidade concorrente com o MP, exige ao menos representação do ofendido, e paradigma de manifesta desconformidade com as hipóteses legais. Observe-se que o dispositivo menciona “decretar”, verbo que a melhor doutrina interpreta de forma ampla, abrangendo a autoridade policial que determina a captura, embora haja tese restritiva no sentido de que “decretar” seria privativo da magistratura. Para essa segunda leitura, o enquadramento migra para o art. 11 da mesma lei, que tipifica executar captura, prisão ou busca e apreensão de pessoa que não esteja em situação de flagrante delito ou sem ordem escrita de autoridade judiciária.

No segundo eixo, o art. 30 da Lei 13.869/2019 tipifica a conduta de dar início ou proceder a persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, com pena de detenção de 1 a 4 anos e multa. O fato de a própria representação indicar ausência de menção direta ao delegado nas publicações da advogada, e de a conduta estar amparada pelo exercício legítimo do direito de crítica a ato funcional público, sugere a ausência de justa causa para a persecução deflagrada.

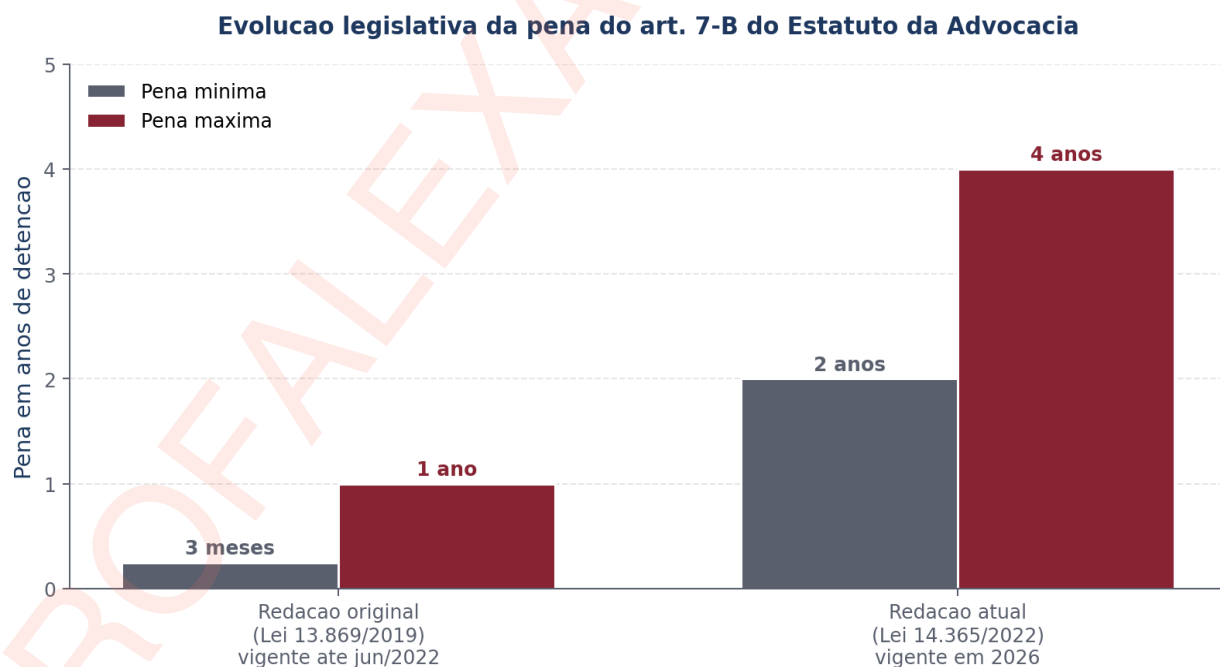
No terceiro eixo, o art. 7º-B do Estatuto da Advocacia, introduzido pela Lei 13.869/2019 e substancialmente modificado pela Lei 14.365/2022, tipifica a violação dos direitos e prerrogativas dos advogados previstos nos incisos II, III, IV e V do caput do art. 7º do EOAB, ou seja, exatamente os dispositivos violados no caso em análise, a inviolabilidade do escritório (inciso II) e a presença de

representante da OAB quando da prisão em flagrante (inciso IV). A pena original do art. 7º-B, prevista pela Lei 13.869/2019, era de detenção de 3 meses a 1 ano e multa. A Lei 14.365/2022 aumentou significativamente essa pena, que atualmente é de detenção de 2 a 4 anos, e multa, redação vigente desde junho de 2022, portanto plenamente aplicável à data dos fatos.

Quanto ao elemento subjetivo, a responsabilização penal do agente público exige dolo específico, nos termos do art. 1º, § 1º, da Lei 13.869/2019, que exige a finalidade específica de prejudicar outrem ou beneficiar a si mesmo ou a terceiro, ou, ainda, por mero capricho ou satisfação pessoal. A configuração desse elemento subjetivo no presente caso não se apresenta como difícil de demonstrar: o próprio delegado se sentiu pessoalmente ofendido pela crítica da advogada, foi pessoalmente ao escritório dela e a prendeu. A motivação pessoal e o capricho são indicadores do dolo específico exigido pela lei. A ressalva do parágrafo 2º do art. 1º da Lei 13.869/2019, segundo a qual a divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade, não ampara a conduta em tela, pois o vício não é interpretativo, mas de evidência: a lei é clara ao proibir a prisão em flagrante de advogado por crime afiançável.

Importa observar que os crimes de abuso de autoridade são de ação penal pública incondicionada, nos termos do art. 3º da Lei 13.869/2019, o que autoriza o Ministério Público a agir de ofício, independentemente de representação.

Figura 4. Evolução legislativa da pena do art. 7º-B do Estatuto da Advocacia



2.9 A aplicação da lei no tempo

No plano intertemporal, o fato é de 2026 e deve ser lido pela moldura normativa vigente nessa data. Em direito penal material, a lei posterior mais benéfica retroage, conforme o art. 2º do Código Penal, e em processo penal, a lei nova tem aplicação imediata, sem prejuízo da validade dos atos anteriores. Todas as normas aqui invocadas estavam em vigor ao tempo da prisão: o EOAB (Lei 8.906/1994) há mais de três décadas; a Lei de Abuso de Autoridade (Lei 13.869/2019) desde janeiro de 2020; a majorante do art. 141, § 2º, do CP desde abril de 2021 (rejeição do veto ao Pacote Anticrime); a Lei 14.365/2022 que aumentou a pena do art. 7º-B desde junho de 2022; a Lei 14.994/2024 desde outubro de 2024; e o restabelecimento dos parágrafos 1º e 2º do art. 7º do EOAB pela ADI 7.231/DF do STF desde junho de 2025. Não há, portanto, qualquer questão de retroatividade prejudicial ou ultra-atividade a ser enfrentada.

3. Quadros sistematizadores

Os quadros abaixo apresentam, de forma sintética, os principais eixos dogmáticos mobilizados na análise, organizando a base normativa, a jurisprudência aplicável, o enquadramento do abuso de autoridade e o prognóstico por frente de responsabilização.

3.1 Quadro dos dispositivos legais mobilizados

Diploma	Dispositivo	Função na análise
CF/88	arts. 5º (IX, XI, LXI, LXV) e 133	Liberdade de expressão, inviolabilidade do domicílio, legalidade estrita na restrição de liberdade, indispensabilidade do advogado
CP	art. 139 e par. único; art. 141, II, par. 2 e par. 3; art. 145	Tipo base da difamação, exceção da verdade, majorantes aplicáveis e regime de ação penal
Lei 8.906/94 (EOAB)	art. 7º, II, IV e par. 3 e par. 6; par. 2 (imunidade); art. 7º-B	Inviolabilidade do escritório, presença de representante da OAB, restrição do flagrante a crime inafiançável, imunidade profissional e criminalização da violação de prerrogativas
CPP	arts. 302, 303 e 322	Hipóteses de flagrante, inaplicabilidade do flagrante permanente e regime de fiança pela autoridade policial
Lei 9.099/95	arts. 61 e 69, par. único	Infração de menor potencial ofensivo e vedação da prisão em flagrante mediante compromisso de comparecimento
Lei 13.869/19	arts. 1º par. 1, 3º, 9º, 11, 13, II, e 30	Dolo específico, ação pública incondicionada e tipificação das condutas de prisão ilegal, constrangimento vexatório e perseguição sem justa causa

Diploma	Dispositivo	Função na análise
Lei 14.365/22	nova redação do art. 7º-B do EOAB	Elevou a pena para detenção de 2 a 4 anos e multa, redação vigente em 2026
Lei 14.994/24	acréscimo do par. 3 ao art. 141 do CP	Pena em dobro para crimes contra a honra praticados contra mulher por razões da condição do sexo feminino

3.2 Quadro da jurisprudência invocada

Precedente	Relator e data	Tese aplicada ao caso
STF, ADI 1.127-8/DF	Rel. Min. Marco Aurélio, red. p/ acórdão Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, j. 17/05/2006, DJe 11/06/2010	Constitucionalidade do art. 7º, par. 3 (flagrante de advogado somente em crime inafiançável) e preservação da imunidade para injúria e difamação no par. 2
STF, ADI 7.231/DF	Rel. Min. Flávio Dino, Tribunal Pleno, julgamento virtual finalizado em 13/06/2025, por unanimidade	Restabelecimento da vigência dos par. 1 e 2 do art. 7º do EOAB, reafirmando a imunidade profissional em 2026
STF, ADPF 130/DF	Rel. Min. Carlos Britto, Tribunal Pleno, j. 30/04/2009, DJe 06/11/2009	Proteção reforçada da liberdade de expressão em temas de interesse público
STF, Inq. 2.424/RJ	Rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, j. 26/11/2008, DJe 26/03/2010	Limites da inviolabilidade do escritório quando o próprio advogado e suspeito, ressalva inaplicável ao caso
STF, HC 91.952/SP e SV 11	Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 07/08/2008	Uso de algemas somente em caso de resistência, fundado receio de fuga ou risco à integridade física, com justificativa escrita
STF, Súmula 714	Jurisprudência consolidada	Legitimidade concorrente do ofendido e do Ministério Público nos crimes contra a honra de servidor público
STJ, CC 173.458/SC	Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Seção, j. 25/11/2020, DJe 27/11/2020	Crimes contra a honra na internet são formais e instantâneos (regra geral para publicações abertas), afastando a hipótese de flagrante permanente

Precedente	Relator e data	Tese aplicada ao caso
STJ, CC 184.269/PB	Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 09/02/2022, por unanimidade	Distinção da regra geral: para mensagens privadas (Instagram Direct), a consumação ocorre no local em que a vítima tomou ciência do conteúdo. Não se aplica ao caso, que envolve postagem pública
STJ, HC 653.641/TO	Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, j. 23/06/2021	Nos crimes contra a honra, não basta criticar o indivíduo ou sua gestão da coisa pública, é necessário o dolo específico de ofender a honra alheia
STJ, APn 895/DF	Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 15/05/2019, DJe 07/06/2019	Exigência de animus diffamandi específico para os crimes contra a honra, afastada diante de animus criticandi ou narrandi
STJ, RHC 46.646/SP	Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07/04/2016, DJe 15/04/2016	Aplicação da Súmula 714 do STF em caso concreto de crime contra a honra de servidor público
STJ, RHC 100.494/PE	Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12/02/2019, DJe 07/03/2019	Imunidade profissional do advogado não engloba o crime de calúnia, sendo restrita aos delitos de injúria e difamação

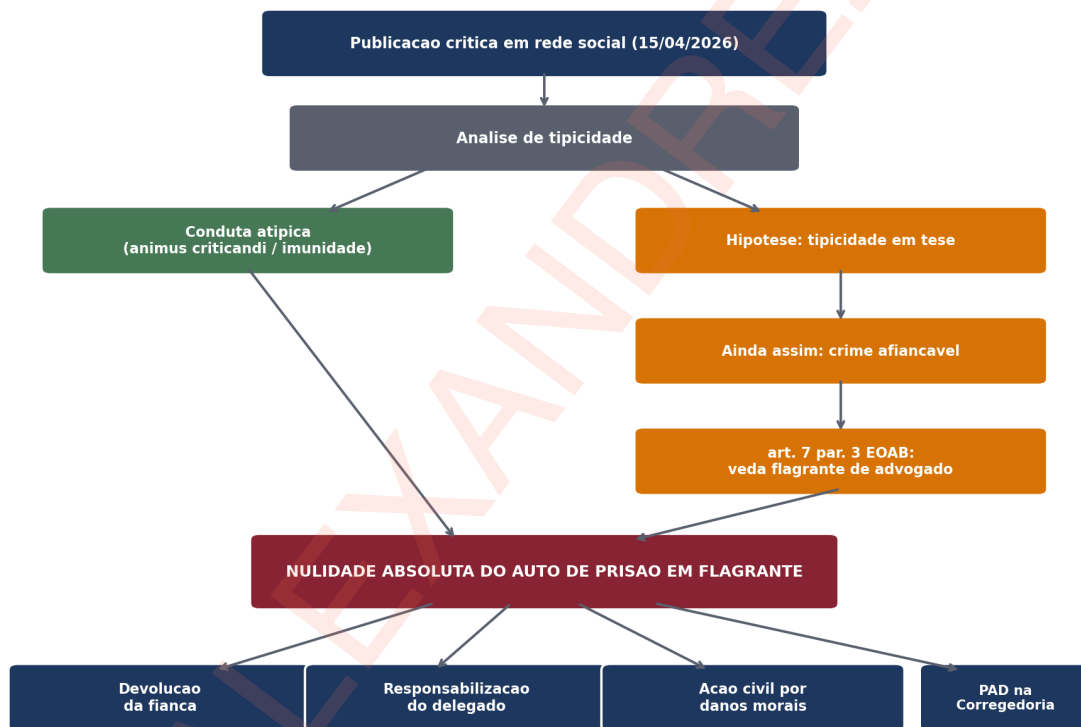
3.3 Quadro dos enquadramentos possíveis para o delegado

Eixo típico	Conduta tipificada	Pena	Adesão ao caso
Lei 13.869/19, art. 9º	Decretar medida de privação da liberdade em manifesta desconformidade com as hipóteses legais	Detenção de 1 a 4 anos e multa	Alta, pela flagrância impossível em crime afiançável de advogado no exercício profissional
Lei 13.869/19, art. 11	Executar captura, prisão ou busca e apreensão sem flagrante ou ordem judicial	Detenção de 1 a 4 anos e multa	Alternativa ao art. 9º, quando se restringe o verbo “decretar” ao juiz
Lei 13.869/19, art. 13, II	Submeter o detido a situação vexatória ou a constrangimento não autorizado em lei	Detenção de 1 a 4 anos e multa	Alta, pela algemação sem justificativa escrita, agravada pela filmagem pública do ato

Eixo típico	Conduta tipificada	Pena	Adesão ao caso
Lei 13.869/19, art. 30	Dar início ou proceder a perseguição penal sem justa causa fundamentada	Detenção de 1 a 4 anos e multa	Razoável, pela instauração de flagrante sobre conduta atípica e amparada por imunidade
EOAB, art. 7º-B (Lei 14.365/22)	Violar direito ou prerrogativa de advogado dos incisos II, III, IV e V do art. 7º do EOAB	Detenção de 2 a 4 anos e multa	Alta, por violação da inviolabilidade do escritório e ausência de representante da OAB

Figura 5. Fluxograma do raciocínio defensivo e das consequências jurídicas

Fluxograma do raciocínio defensivo e das consequências jurídicas



4. Prognóstico e Conclusão

Assim, a meu ver, a prisão de Áricka Cunha configura um dos casos mais paradigmáticos de flagrante ilegalidade na captura de advogado que os anais recentes da advocacia goiana registrarão. A tese defensiva mais forte não está apenas na liberdade de expressão em abstrato, mas na soma de seis vetores concretos que se sobrepõem: a atipicidade da conduta por força da imunidade profissional do art. 7º, par. 2, do EOAB, da exceção da verdade do art. 139, par. único, do CP e da ausência de animus diffamandi; a inexistência de flagrante em crime formal e instantâneo praticado na internet; a

afiançabilidade da difamação mesmo com a majorante do art. 141, par. 2, do CP; a restrição do art. 7º, par. 3, do EOAB à prisão em flagrante de advogado por motivo profissional; a violação da inviolabilidade do escritório e a ausência de representante da OAB na lavratura do flagrante; e a necessidade de motivação concreta para o uso de algemas.

O racional lógico que sustenta essa conclusão parte do princípio da legalidade estrita em matéria de restrição de liberdade e se ancora na proteção institucional da advocacia como função essencial à administração da justiça. Esses fundamentos não existem para blindar pessoalmente o advogado, mas para proteger o cidadão que confia ao profissional sua defesa. Quando se algema uma advogada dentro do escritório em razão de postagem crítica, não se atinge apenas Áricka Cunha, atinge-se o ecossistema de garantias que separa a atividade policial legítima do arbítrio puro.

4.1 Prognóstico objetivo por frente de responsabilização

Frente	Pretensão jurídica	Prognóstico
Processo originário	Nulidade absoluta do Auto de Prisão em Flagrante, decretável no próprio processo ou em habeas corpus, com devolução monetariamente corrigida da fiança de R\$ 10.000,00	Altamente favorável
Eventual ação penal contra a advogada	Trancamento de inquérito ou rejeição de queixa, seja por atipicidade material, seja por incidência da imunidade profissional restaurada pela ADI 7.231/DF	Altamente favorável
Responsabilização penal do delegado	Denúncia pelo MP com base no art. 9º ou art. 11 da Lei 13.869/19, no art. 13, II, da mesma lei, no art. 30 e no art. 7º-B do EOAB, com pena mais severa neste último (2 a 4 anos)	Favorável, sujeito a prova do dolo específico
Corregedoria da Polícia Civil	Processo administrativo disciplinar por desvio de finalidade e violação dos deveres funcionais, com sanções que variam da advertência a demissão	Favorável
Ação civil por danos morais	Indenização pela prisão ilegal, pelo uso de algemas, pela invasão do escritório e pela exposição pública produzida pela conduta do agente	Favorável

Cabe consignar, por honestidade intelectual, um contraponto relevante. A imunidade material do advogado, embora ampla, não é absoluta e comporta restrições quando configurados excessos, conforme o STJ já registrou no RHC 100.494/PE, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 12/02/2019, DJe 07/03/2019, julgado em que se firmou, inclusive, que a imunidade não alcança o crime de calúnia, limitando-se aos delitos de injúria e difamação. Do mesmo modo, a inviolabilidade do escritório cede quando o próprio profissional é suspeito de crime consumado naquele ambiente. Essas ressalvas, contudo, não beneficiam o delegado no presente caso, pois a postagem foi feita em rede social, não no

escritório, e não se vislumbra excesso capaz de configurar abandono da proteção profissional. A responsabilização penal do delegado, embora juridicamente plausível, dependerá da robustez probatória quanto ao dolo específico exigido pela Lei 13.869/2019, tema que deverá ser amadurecido no curso da instrução.

O episódio serve de alerta institucional relevante. Prerrogativas profissionais do advogado não são privilégios corporativos, são garantias do cidadão ao acesso a uma defesa técnica livre de intimidações. Qualquer ato de autoridade que tente silenciar o advogado por meio de prisão ilegal atinge, antes do profissional, o próprio Estado de Direito.